

مسطرة التحفيظ العادية - الجزء الأول -

التصميم

- ▶ الأشخاص الذين يحق لهم طلب التحفيظ
- ▶ الحقوق موضوع مطلب التحفيظ
- ▶ السندات المدعمة لمطلب التحفيظ
- ▶ بيانات مطلب التحفيظ
- ▶ الشروط القبلية لإيداع المطلب
- ▶ آثار إيداع مطلب التحفيظ
- ▶ حالات التحفيظ الإجباري التي تخضع للمسطرة العادية
- ▶ تطبيقات

التصميم

- ▶ الأشخاص الذين يحق لهم طلب التحفيظ
- ▶ الحقوق موضوع مطلب التحفيظ
- ▶ السندات المدعمة لمطلب التحفيظ
- ▶ بيانات مطلب التحفيظ
- ▶ الشروط القبلية لإيداع المطلب
- ▶ آثار إيداع مطلب التحفيظ
- ▶ حالات التحفيظ الإجباري التي تخضع للمسطرة العادية
- ▶ تطبيقات

من له الحق في تقديم مطلب التحفيظ؟

أولاً: المالك

ثانياً: الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛

ثالثاً: المتمتع باتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك؛

رابعاً : المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية : حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛

(الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري)

خامساً : الدائن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، وذلك في الحالة التي يقوم فيها بحجز عقاري بناء على حكم صادر لفائدته ضد مدينه (الفصل 11)؛

سادساً : النائب الشرعي نيابة عن ناقص الأهلية أو فاقدھا (الفصل 12).

التصميم

- ▶ الأشخاص الذين يحق لهم طلب التحفيظ
- ▶ الحقوق موضوع مطلب التحفيظ
- ▶ السندات المدعمة لمطلب التحفيظ
- ▶ بيانات مطلب التحفيظ
- ▶ الشروط القبلية لإيداع المطلب
- ▶ آثار إيداع مطلب التحفيظ
- ▶ حالات التحفيظ الإجباري التي تخضع للمسطرة العادية
- ▶ تطبيقات

الحق العيني	تعريف/خصائص
حق الملكية (ف 14 م ح ع)	(حق الاستعمال/الاستغلال/التصرف)
حق الانتفاع (ف 79 م ح ع)	حق استعمال و استغلال عقار يترتب على حق الملكية/السطحية/الزينة/الهواء و التعلية. يمكن إيجاره رهنه و تفويته وينقضي بموت المنتفع/بانصرام مدته/بهلاك العقار كلياً/بالتنازل/باتحاد الذمة/ بانصرام 40 سنة بالنسبة للأشخاص المعنوية.
حق السطحية (ف 116 م ح ع)	ملكية بنايات وأغراس فوق أرض الغير. يمكن تفويته و رهنه و ترتيب ارتفاعات عليه. ينتقل بالشفعة و الارث و الوصية. ينقضي بالتنازل/اتحاد الذمة /هلاك المباني و الأغراس
الكراء الطويل الأمد (ف 121 م ح ع)	كراء عقار لمدة ما بين 10 و 40 سنة. يمكن تفويته و رهنه و حجزه. العقود المودعة أو المقيدة قبل دخول م ح ع حيز التطبيق تبقى خاضعة للمقتضيات السابقة
حق الزينة (ف 131 م ح ع)	ملكية بناء تم تشييده على أرض الغير لا تتجاوز مدته 40 سنة. يمكن تفويته و رهنه و ترتيب ارتفاعات عليه. ينتقل بالشفعة و الارث و الوصية. ينقضي بانتهاء مدته/التنازل/اتحاد الذمة /هلاك المباني. سؤال : ما هو مصير البناء و الأغراس بعد انقضاء المدة؟؟
الهواء والتعلية (ف 138 م ح ع)	ملكية جزء معين من الهواء يعلو بناء قائماً في ملك الغير من أجل إقامة بناء فوقه. يمكن تفويته و رهنه و ترتيب ارتفاعات عليه. ينتقل بالشفعة و الارث و الوصية.
الحبس أو الوقف ف 130 م ح ع - مدونة الوقاف	كل مال خصصت منفعته بصفة مؤبدة أو مؤقتة لفائدة جهة بر و إحسان عامة أو خاصة . يكون الوقف إما عاماً، أو خاصاً، أو مشتركاً.
الارتفاعات (ف 37 م ح ع)	تحميلات يفرضها القانون أو الاتفاق أو الطبيعة على عقار (خادم) من أجل استعمال أو منفعة عقار آخر(مخدوم). تنقضي باتحاد الذمة/استحالة الاستعمال/هلاك أحد العقارين/زوال الغرض الذي أحدثت من أجله.

بعض الارتفاقات القانونية

الفصل 3 من ظهير فاتح يوليوز 1914 في شأن الأملاك العمومية (ج ر 62 بتاريخ 1914/7/10)

يجب على من له ملك خاص أن يتحمل الواجبات المتعلقة بالمرور *Servitude de passage* بالجولان في ملكه ويجعل جميع أنواع الآلات اللازمة لإحداث الأسلاك التلغرافية والتليفونية والأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي ولمواصلات القوة الكهربائية الداخلة في عدد الأملاك العمومية ولصيانة جميع ما ذكر وللاستغلال به

المادة 15 من القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء (ج ر 6494 بتاريخ 2016/8/25)

يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد تجميع مياه الأمطار أو استعمال مياه الملك العمومي المائي التي له حق التصرف فيها أن يحصل في إطار حق الارتفاق على ممر لها *Servitude de passage* بالأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق....

المادة 9 من القانون رقم 89-4 المتعلق بالطرق السيارة (ج ر 4164 بتاريخ 1992/8/19)

تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة ، علاوة على ذلك ، لارتفاق عدم البناء *Servitude non aedificandi* في منطقة تمتد عشرين مترا على كل جنب من جانبي الطريق السيارة من بدايته إلى نهايته ، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة.

المادة 130 من لقانون رقم 13-40 المتعلق بالطيران المدني (ج ر 6474 بتاريخ 2016/6/16)

تشمل ارتفاقات الملاحة الجوية ما يلي :

أ) ارتفاقات إخلاء *Servitude de dégagement* تتضمن منع إحداث عوائق قد تشكل خطرا على الملاحة الجوية أو وجوب إزالتها...

التصميم

- ▶ الأشخاص الذين يحق لهم طلب التحفيظ
- ▶ الحقوق موضوع مطلب التحفيظ
- ▶ السندات المدعمة لمطلب التحفيظ
- ▶ بيانات مطلب التحفيظ
- ▶ الشروط القبلية لإيداع المطلب
- ▶ آثار إيداع مطلب التحفيظ
- ▶ حالات التحفيظ الإجباري التي تخضع للمسطرة العادية
- ▶ تطبيقات

السندات المدعمة لمطلب التحفيظ 1/3

نص الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري على أن مطلب التحفيظ يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات من جملتها أصل التملك، أي الحجج والسندات التي يعتمد عليها طالب التحفيظ لتدعيم مطلبه. كما أن الفصل 14 من الظهير المذكور لم يبين نوعية الوثائق الممكن إيداعها رفقة مطلب التحفيظ وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن طالب التحفيظ يقدم مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك.

كما يضيف الفصل 15 من نفس الظهير أنه يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب، على نفقة طالب التحفيظ، ترجمة الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة أجنبية

السندات المدعمة لمطلب التحفيظ 2/3

من أجل تأطير مسطرة دراسة وقبول الوثائق المدعمة لمطلب التحفيظ أصدر المحافظ العام عدة تعليمات وجهت إلى المحافظين يحثهم من خلالها الحرص على:

- . توفر السندات المدعمة لمطلب التحفيظ على الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانوناً؛
- . ارتباط الوثائق بالعقار المراد تحفيظه؛
- . تنصيب السندات على مساحة وحدود العقار؛
- . تكامل السندات المدلى بها وترابطها وعدم تناقضها...
- . الاقتصار على السندات التي تفيد التملك كعقود الملكية، وعقود التفويت التي تستند إلى أصل الملك؛
- . استبعاد بعض الوثائق التي لا تفيد التملك، (رسم إرث أو رسم إحصاء متروك أو رسم إثبات بيع بشهادة الشهود...)؛
- . عدم تضمن الوثائق لأي بشر أو إقام...
- . تفادي قبول التزام طالب التحفيظ بالإدلاء بالوثائق مستقبلاً.

السندات المدعمة لمطلب التحفيظ 3/3

بالإضافة إلى الحجج و العقود المدعمة للملك فقد يتطلب إيداع مطلب التحفيظ الادلاء بوثائق خاصة, على سبيل المثال:

- إذن سلطة الوصاية عندما يتم إيداع مطلب التحفيظ من طرف جماعة سلالية (المادة 18 من القانون 62.17 بتاريخ 2019/8/9 بشأن الوصاية الادارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها)

- رخصة وزارة المالية حينما يتعلق الأمر بدولة أو مؤسسة عمومية أجنبية

(ظهير 1959/5/12 المتعلق بالعمليات العقارية التي تنجزها دولة أو مؤسسة عمومية أجنبية ومرسومه التطبيقي)

- شهادة تقديم التعرض على التحديد الاداري لدى السلطة المحلية (وصل/محضر) في حالة عدم التعرض خلال عملية التحديد بالنسبة لمطالب التحفيظ التأكيدية للتعرض على التحديد الاداري (المادة 9 من القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية)

- شهادة إدارية (القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات)

التصميم

- ▶ الأشخاص الذين يحق لهم طلب التحفيظ
- ▶ الحقوق موضوع مطلب التحفيظ
- ▶ السندات المدعمة لمطلب التحفيظ
- ▶ بيانات مطلب التحفيظ
- ▶ الشروط القبلية لإيداع المطلب
- ▶ آثار إيداع مطلب التحفيظ
- ▶ حالات التحفيظ الإجباري التي تخضع للمسطرة العادي
- ▶ تطبيقات

بيانات المطلب المتعلقة بطلب التحفيظ (1/2)

- ↪ الاسم الكامل لطالب التحفيظ، جنسيته، حالته المدنية و العائلية رقم بطاقة التعريف الوطنية؛
- ↪ التنصيب على النظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة؛
- ↪ تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لدائرة نفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك إذا كان محل إقامته خارجا عن دائرة المحافظة العقارية
- ↪ في حالة الشيع، تقديم نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكافة الشركاء مع التنصيب على نصيب كل واحد منهم؛ (الفصلان 13 و 52)؛
- ↪ في حالة وجود حقوق عينية مقررة على العقار لفائدة الأغيار، تقديم نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لأصحاب هذه الحقوق.
- ↪ بيان التسمية والشكل القانوني والمقر الاجتماعي واسم الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الادلاء بملف الشخص الاعتباري).

بيانات مطلب التحفيظ المتعلقة بالعقار (2/2)

- وصف العقار المطلوب تحفيظه: ببيان مشتملاته من بناءات وأغراس، نوعه، موقعه، مساحته، حدوده، أسماء وعناوين المجاورين، الاسم الذي يعرف به؛
- (يجب على طالب التحفيظ أن يصرح بأن المجاورين المبينين بالطلب هم المجاورين الحقيقيين - دورية 386 بتاريخ 2011/4/14)
- بيان قيمته التجارية وقت تقديم مطلب التحفيظ،
- بيان وضعية حيازة العقار المطلوب تحفيظه.
- بيان الحقوق العينية و التحملات المترتبة عليه مع التنصيص على أصحابها.
- بيان أصل التملك : العقود و الوثائق التي تعرف بحق الملكية و بالحقوق المترتبة عليه عند الاقتضاء

[illegible]

Contenance totale : (en toutes lettres)	مجموع المساحة (يكامل الحروف)
Valeur vénale globale : (en toutes lettres)	مجموع القيمة التجارية الحالية للعقار (يكامل الحروف)

Cette propriété est limitée (Indiquer les limites par points cardinaux et par parcelles, les noms et adresses de tous les riverains).

وهذا الملك يحده
(ينبغي بيان حدود الملك بواسطة الجهات الأربع وما اشتمل
عليه من قطع مع ذكر أسماء وعناوين جميع الجاورين).
شمالاً :

— شرقاً :

- جنوبيا :

— غوما :

(1) الحقوق التي يجوز تقديم طلب تحفيظها (الفصل 10 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره و تنسيحه).

DROITS REELS ET CHARGES FONCIERES

Le requérant déclare qu'à sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel immobilier, actuel ou éventuel, autres que ceux ci-après à mentionner au titre foncier, à savoir :

Il demande que la propriété soit immatriculée conformément
au Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) au nom
de M

..... susnommé
en qualité de propriétaire (parts à indiquer en cas de
copropriété indivise

avec mention des droits réels et charges ci-dessus spécifiés.
A l'appui il produit les documents ci-après, à savoir :

العدد التزنيبي	المراجع الكاملة لكل رسم أو مستند	نوع الرسوم أو المستندات	نature des titres ou pièces	Date de chaque titre ou pièce	N° d'ordre
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------

Indiquer si les titres produits s'appliquent à des immeubles autre que celui faisant l'objet de la présente réquisition

Il invoque, en outre, les documents ci-après visés
en la possession de

Il demande que le duplicata du titre de propriété
soit établi au nom de

Déclaration relative à la possession (Dahir du
12 Août 1913, art. 13 § 4)

Fait à _____, le _____

Signature,

بيان الحقوق العينية والتحملات العقارية

يصرح طالب التحفيظ بأنه لا يوجد على الملك المذكور أي حق عيني أو تحمل عقاري ما عدا (1) :

ويطلب تحفيظ الملك المذكور طبقاً للظهير المؤرخ في 9 رمضان 1331 (موافق 12 أغسطس 1913) كما وقع تغييره و تميمه في اسم السيد (ة)

المذكور (ة) أعلاه

مع إدراج الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بها عند الإقتضاء.

تصريح متعلق بالحيازة (2) :

حرر بـ بتاريخ
الامضاء :

(1) عند الإقصاء - بيان الحقوق العينية القابلة للترتبة على الملك مع التصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية وصفاتهم وعناوينهم وحالاتهم والمدينة وجنسياتهم وإن اقتضى الحال إسم الزوج والنظام المالي للزوج وكل اتفاق تم إبراقه لاختصاص المادة 40 من مدونة الأسرة (المفصل 13) من شهر 12 أغسطس 1913 (تعلق بالتطبيقات المقررة كما وقع تغييره وتتميم).

(2) يصرح طالب التوظيف المذكور بأنه يحوز الملك المشار إليه أعلاه جازة كلية أو جزئية وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، وإذا انتزعت منه الجازة يجب بيان الظروف التي تم فيها ذلك (الفصل 13 من ظهير 12 أغسطس 1913 المنعلق بالتوظيف العقاري كما وقع تبصره وتتممه).

التحفيظ عن طريق الادماج

يمكن لطالب التحفيظ عند تقديم طلبه أو في أي مرحلة من مراحل المسطرة
أن يطلب من المحافظ تحفيظ الملك موضوع المطلب عن طريق إدماجه في
عقار آخر محفظ في ملكه مع شرط عدم وجود مانع تقني أو قانوني

الأساس القانوني:

المادة 11 من مرسوم 14 يوليو 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري

يمكن بطلب كتابي أن يدمج عقار تم تحفيظه في رسم عقاري مؤسس من
قبل يتعلق بعقار مجاور أو ملاصق له، ليشكلا رسما عقاريا واحدا، على
أن يكونا في ملكية نفس الشخص.

التصميم

- ▶ الأشخاص الذين يحق لهم طلب التحفيظ
- ▶ الحقوق موضوع مطلب التحفيظ
- ▶ السندات المدعمة لمطلب التحفيظ
- ▶ بيانات مطلب التحفيظ
- ▶ الشروط القبلية لإيداع المطلب
- ▶ آثار إيداع مطلب التحفيظ
- ▶ حالات التحفيظ الإجباري التي تخضع للمسطرة العادي
- ▶ تطبيقات

بعض الشروط القبلية لإيداع المطلب 1/2

- ضرورة ضبط موقع العقار قبل إيداع مطلب التحفيظ.
- قبل إدراج مطلب التحفيظ تنجز عملية الترموع الأولي Repérage préalable على الخرائط الهندسية les mappes cadastrales بناء على تصميم الموقع المرفق بالطلب أو حسب تصريح طالب التحفيظ.
- الهدف من ذلك:
- تسهيل عملية انتقال المهندس الطبوغرافي إلى عين المكان.
- التأكد من أن العقار تابع لنفوذ المحافظة المعنية.
- تفادي تداخل وعاء الملك مع عقارات أخرى محفظة أو موضوع تحديد إداري.
- معرفة قن المنطقة (code zone) من أجل احتساب وجيبات المحافظة العقارية.
- عملية ضبط الموقع تنجزها مصلحة المسح العقاري على مطبوع خاص يسلم لطالب التحفيظ بمكتب العموم بمصلحة المحافظة العقارية.

على إثر عملية التوقيع
تضمن الاحداثيات بالمطبوع
الخاص بذلك وبطلب التحفيظ
إضافة إلى رقم الخريطة وكل
الملاحظات التي قد تظهرها
هذه العملية.

بعض الأمثلة للملاحظات :

- هذا العقار يوجد جميعه أو جزء منه داخل وعاء الرسم العقاري.....
- يوجد داخل التحديد الإداري رقم.....
- يوجد خارج النفوذ الترابي للمحافظة العقارية حسب تصميم الموقع أو حست تصريح المعني بالأمر

مطلب التحفيظ:..... الرسم العقاري:.....
(إضافة المعلومات المناسبة حسب العملية المطلوبة)

اسم طالب التحفيظ أو طالب العملية اللاحقة: رقم هاتفه:

تاريخ إيداع المطلب:/...../201..... نوع العملية اللاحقة: تاريخ قبول الطلب:

الملف التقني: كناش وصل بتاريخ:/...../..... مساحته المصرح بها: اسم الملك:

الحدود شمالا: شرقا: جنوبا: غربا:

موقعه: احداثياته: X..... Y..... رقم الخريطة: ملاحظات:

تاريخ التحديد:

اليوم ^(١) :/...../201.....	الساعة ^(٢) : :
إمضاء المحافظ على الاملاك العقارية	إمضاء رئيس مصلحة المسح العقاري

تاريخ إعادة التحديد:

اليوم ^(١) :/...../201.....	الساعة ^(٢) : :
إمضاء المحافظ على الاملاك العقارية	إمضاء رئيس مصلحة المسح العقاري

تاريخ إعادة التحديد:

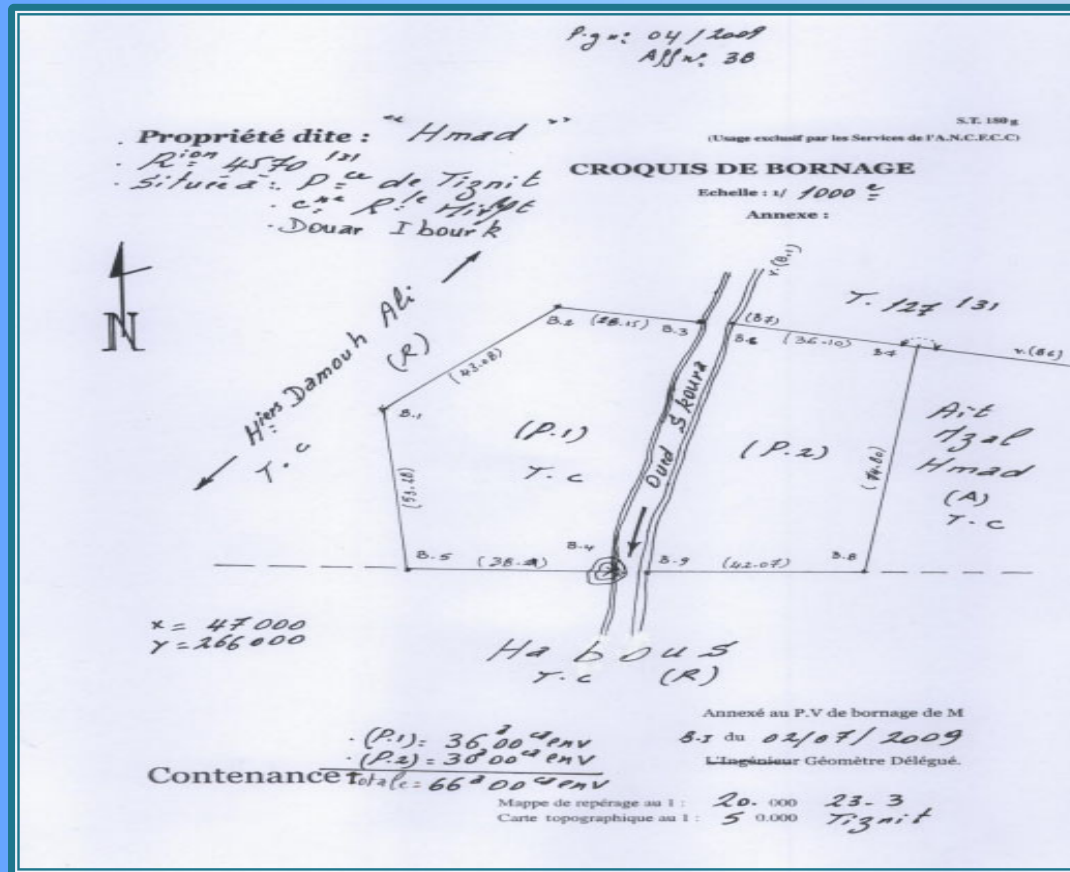
اليوم ^(١) :/...../201.....	الساعة ^(٢) : :
إمضاء المحافظ على الاملاك العقارية	إمضاء رئيس مصلحة المسح العقاري

^(١) مبدده المحافظ على الاملاك العقارية. ^(٢) مبددها رئيس مصلحة المسح العقاري.

بعض الشروط القبلية لإيداع المطلب 2/2

ضرورة تجاوز القطع موضوع مطلب التحفيظ عند تعددها

يمكن تقديم مطلب التحفيظ لعقار يتكون إما من قطعة واحدة أو من قطع متجاورة، تفصل بينها أجزاء من الملك العمومي. (المادة الأولى من مرسوم 14 يوليو 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري)



قطعتان متجاورتان تفصل بينهما أجزاء الملك العمومي

التصميم

- ▶ الأشخاص الذين يحق لهم طلب التحفيظ
- ▶ الحقوق موضوع مطلب التحفيظ
- ▶ السندات المدعمة لمطلب التحفيظ
- ▶ بيانات مطلب التحفيظ
- ▶ الشروط القبلية لإيداع المطلب
- ▶ آثار إيداع مطلب التحفيظ
- ▶ حالات التحفيظ الإجباري التي تخضع للمسطرة العادي
- ▶ تطبيقات

آثار إيداع مطلب التحفيظ

• بدء سريان مسطرة التحفيظ ؛

• إيداع مطلب التحفيظ يضع العقار في مرحلة "ما قبل التحفيظ" أو شبه التحفيظ"

• عدم إمكانية سحب مطلب التحفيظ.

• تطبيق قواعد المسطرة القضائية المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 و الرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية في غير ما نص عليه الظهير المذكور؛

• حصر إمكانية المنازعة في العقار في طور التحفيظ في التعرض وفق الاجراءات المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري.

• عدم تجميد العقار في طور التحفيظ وقابليته للتداول؛

• وجوب شهر جميع التصرفات المترتبة على العقار والبيانات المتعلقة به وكذا بطلب التحفيظ، طبقا لمقتضيات الفصلين 83 و 84 (اليوعات، الحجزات، الرهون الرسمية...)

• إمكانية ترتيب الرهن الرسمي على عقار في طور التحفيظ (الفصل 165 من مدونة الحقوق العينية).

التصميم

- ▶ الأشخاص الذين يحق لهم طلب التحفيظ
- ▶ الحقوق موضوع مطلب التحفيظ
- ▶ السندات المدعمة لمطلب التحفيظ
- ▶ بيانات مطلب التحفيظ
- ▶ الشروط القبلية لإيداع المطلب
- ▶ آثار إيداع مطلب التحفيظ
- ▶ حالات التحفيظ الإجباري التي تخضع للمسطرة العادي
- ▶ تطبيقات

حالات التحفيظ الاجباري التي تخضع للمسطرة العادية

- ✓ عقار في طور إجراءات الحجز العقاري بأمر من المحكمة (الفصل 8 من ظ ت ع)
- ✓ عقار موضوع معاوضة مع عين موقوفة وفقا عاما (المادة 72 من مدونة الأوقاف)
- ✓ عقار موضوع تطبيق تصميم التجزئة (المادة 5 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات)
- ✓ عقار موضوع هبة أو وصية لفائدة جماعة ترابية. (يجب طلب التحفيظ داخل الثلاثين يوما الموالية لمداوالات المجلس بشأن قبول الهبات و الوصايا).
(المادة 35 من القانون 57.19 بتاريخ 2021/7/14 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية)
- ✓ عقار موضوع مطلب تأكيدي للتعرض على التحديد الاداري (الفصل 6 من ظهير 1916/1/3 - أملاك الدولة - المادتان 10 و 11 من ظهير 2019- أراضى الجماعات السلالية -)

التصميم

- ▶ الأشخاص الذين يحق لهم طلب التحفيظ
- ▶ الحقوق موضوع مطلب التحفيظ
- ▶ السندات المدعمة لمطلب التحفيظ
- ▶ بيانات مطلب التحفيظ
- ▶ الشروط القبلية لإيداع المطلب
- ▶ آثار إيداع مطلب التحفيظ
- ▶ تطبيقات

وجيبات المحافظة العقارية

احتساب وجيبات إيداع مطلب تحفيظ :

- 1- أرض عارية بالمجال الحضري مساحتها 150 م و قيمتها 650000 درهم .
- 2- أرض فلاحية مساحتها 5 هـ 60 آ 33 س قيمتها 400000 درهم.

أ- إيداع مطلب التحفيظ الاختياري أو مطلب التحفيظ التأكدي للتعرض على التحديد الإداري :

- 1 - وجيبة الإشهار.....500 درهم
 - 2 - وجيبة بحسب القيمة : 1%
 - 3 - وجيبة بحسب المساحة :
 - العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء آر)50 درهما
 - العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار)50 درهما
 - 4 - وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري (عن كل نظير)200 درهم
 - 5 - وجيبة ثابتة.....100 درهم
 - 6 - أدنى ما يستوفى.....1000 درهم
- لا تستخلص وجيبة الإشهار المنصوص عليها في هذا البند بالنسبة لمساطر التحفيظ الخاصة بدون إشهار.

المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 18 يوليو 2016 بتحديد تعريف وجيبات المحافظة العقارية
الجريدة الرسمية عدد 6484 بتاريخ 21 يوليو 2016

الوجيبات المقررة عن إيداع المطالب في إطار الفصل 16 من ظ ت ع

ج - إيداع مطالب التحفيظ عملا بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الصادر في
9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المشار إليه أعلاه :

- 1 - وجيبة الإشهار..... 250 درهم
- 2 - وجيبة بحسب القيمة 0.5 %
- 3 - وجيبة بحسب المساحة :
- العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء آر)..... 25 درهما
- العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار)..... 25 درهما
- 4 - وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري (عن كل نظير) 100 درهم
- 5 - وجيبة ثابتة..... 100 درهم
- 6 - أدنى ما يستوفى..... 500 درهم